



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABURIS HOLIL**, Tempat tanggal lahir: Sampang, 27-01-1987, NIK: 3527032701873720, Agama :Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Luwung, RT 004, RW 001, Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan: Swasta, sebagai Penggugat I;
2. **FITAKHUL INAYAH**, Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 23-01-1993, NIK :3516076301930001, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Perum. Puri Rezanna No. 02, RT 006, RW 003, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Pekerjaan: Swasta, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JIMBRIS JULIANTO MARUDDIN, S.H.**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : PERUMTAS 8, Blok A10, Nomor 25, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan: Advokat, Nomor KTPA: 01.3244, Tanggal Berakhirnya KTPA: 30 Agustus 2027;
2. **ERNANDO SHIEPANT, S.H., CTT**, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat: PERUMTAS 8, Blok A10, Nomor 25, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan: Advokat, Nomor KTPA: 01.001506, Tanggal Berakhirnya KTP: 02 Pebruari 2028;
3. **ARINA MANASIKANA FAUZIAH, S.H.**, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: PERUMTAS 8, Blok A10, Nomor 25, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan: Advokat, Nomor KTPA : 25.01664, Tanggal Berakhirnya KTPA: 31 Desember 2027;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"JIMBRIS & PARTNERS"** yang beralamat di Perumtas 8, Blok A10, Nomor 25, Desa Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, telepon 082244205555, email ; jimbrisjulianto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2026;

Lawan:

1. **PT. PERMATA RAFIF JAYA**, beralamat kantor di Jl. Kahuripan Raya, Komplek Ruko The Gardin No. 32, Ds. Sumput, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Email : permatarafifjaya@gmail.com. sebagai **TERGUGAT** ;
2. **NOTARIS & PPAT UKI SUNU WARDHANI, S.H., M.Kn**, beralamat kantor di Jl. Raya Ampeldento, No. 153, Pakis, Kab. Malang, Wa : 082244558655, email : ukisunu.notary@gmail.com. sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO** yang berkedudukan di Jl. Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amalia Zulfa Salsabil, S.H,Dkk,Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK-35.15/II/2026 tanggal 13 Februari 2026., sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Febuari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Pebruari 2026 dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT I** adalah User (Pembeli) salah satu Unit Rumah yaitu dikenal sebagai Perumahan Omah Kweni yang terletak di Area

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda



Sawah/Kebun, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang telah terikat dalam hubungan hukum dengan TERGUGAT sebagai Developer (Penjual) yaitu berkaitan dengan Jual Beli Unit Rumah berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 08, Tanggal 04-12-2021 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, oleh karenanya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

2. Bahwa PENGUGAT II adalah User (Pembeli) salah satu Unit Rumah yaitu dikenal sebagai Perumahan Omah Kweni yang terletak di Area Sawah/Kebun, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang telah terikat dalam hubungan hukum dengan TERGUGAT sebagai Developer (Penjual) yaitu berkaitan dengan Jual Beli Unit Rumah berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 16, Tanggal 10-05-2021 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, oleh karenanya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Bahwa PARA PENGUGAT telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Omah Kweni dengan ketentuan sebagai berikut :

- PENGUGAT I berdasarkan Surat Pesanan Rumah :

- Luas Tanah : 78 M²
- Luas Bangunan : 36 M²
- Kesepakatan Harga : Rp. 200.000.000
- DP : Rp. 10.000.000
- Blok Rumah Nomor : E2 No. 18
- Lunas tahun : 2021

- PENGUGAT II berdasarkan Surat Pesanan Rumah :

- Luas Tanah : 78 M²
- Luas Bangunan : 36 M²
- Kesepakatan Harga : Rp. 179.000.000
- DP : Rp. 135.500.000
- Blok Rumah Nomor : D No. 19
- Lunas tahun : 2021

Oleh karenanya sudah sepatutnya PARA PENGUGAT dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek jual beli Perumahan Omah Kweni yang terletak di Area Sawah/Kebun, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pembeli Yang Beriktikad Baik ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pembelian Rumah, PARA PENGUGAT membeli dari TERGUGAT unit rumah tersebut ternyata berdiri diatas tanah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Desa Anggaswangi/Kec.Sukodono/Sidoarjo, seluas 2.315 M² yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kab, Sidoarjo tertulis atas nama ANSORIE CHANDRA ANG. yang diterbitkan tertanggal 18-12-1986 oleh TURUT TERGUGAT II ;

5. Bahwa berdasarkan Akta Pembelian Rumah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, isi Akta pada Pasal 3 menyebutkan ;
" Pihak Pertama (Developer) menerangkan bahwa pada saat ditandatanganinya akta ini, status atas sebidang tanah tersebut diatas adalah sedang dalam proses pengurusan jual beli serta pengurusan lain-lain yang berhubungan dengan proses penjualan unit rumah ini. Pihak Pertama berjanji kepada Pihak Kedua, akan menyerahkan Sertipikat tanah, sebagai hak pihak kedua sebagai pembeli yang telah membayar lunas unit rumah di Perumahan Omah Kweni seperti yang telah diuraikan diatas, dengan jangka waktu yang telah disepakati antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya akta ini, sehingga dengan demikian akan berakhir dan Sertipikat Tanah harus diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada bulan Desember 2024" ;
6. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT membeli 1 (satu) unit rumah tersebut di Perumahan Omah Kweni dan telah dinyatakan lunas pada tahun 2021, Sertipikat yang dijanjikan oleh TERGUGAT tidak kunjung diserahkan kepada PENGGUGAT, akan tetapi PARA PENGGUGAT tetap dijanjikan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT I dibuatkan Akta Perjanjian Serah Terima Kunci Rumah dan Bangunan Perumahan Omah Kweni tanggal 03-02-2025 dan PENGGUGAT II dibuatkan Akta Perjanjian Serah Terima Kunci Rumah dan Bangunan Perumahan Omah Kweni tanggal 22-06-2024 yang kesemuanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I untuk meyakinkan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan segera memproses untuk balik nama keatas nama PARA PENGGUGAT ;
7. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT ingin menanyakan kepada TERGUGAT dan melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli untuk kepengurusan balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT, setelah PARA PENGGUGAT meneliti dan mempelajari isi Akta Perjanjian Pembelian Rumah tersebut, ternyata berdiri diatas tanah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sda



hak Milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Desa Anggaswangi/Kec.Sukodono/Sidoarjo, seluas 2.315 M² yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kab, Sidoarjo tertulis atas nama ANSORIE CHANDRA ANG, dapat diduga masih tercatat selaku pemilik awal dan belum dilakukan balik nama keatas nama TERGUGAT serta dapat diduga belum dilakukan Pemecahan (Splitzing) mengenai obyek tanah a quo tersebut ;

8. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menempuh upaya memberikan Surat Peringatan (Somasi) yaitu Somasi I dikirimkan pada tanggal 17 Januari 2026, Somasi II dikirimkan pada tanggal 23 Januari 2026, dan Somasi III dikirimkan pada tanggal 27 Januari 2026, akan tetapi sejak Gugatan ini didaftarkan, tidak ada iktikad baik oleh TERGUGAT untuk menanggapi Somasi tersebut dan bertindak secara hukum mengurus Sertipikat Hak Milik PARA PENGGUGAT yang telah dibayarkan lunas sejak tahun 2021, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT dinyatakan lalai tidak mentaati perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 08, Tanggal 04-12-2021 dan Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 16, Tanggal 10-05-2021 yang kesemuanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I sehingga TERGUGAT dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak menghadap PPAT untuk melakukan pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang diperlukan sebagai sarana untuk balik nama Sertipikat Hak Milik keatas nama PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dinyatakan Wanprestasi karena telah ingkar dalam melaksanakan kewajibannya sedangkan kewajiban PARA PENGGUGAT telah terpenuhi sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan berikut ;

"Pasal 1238 KUHPerdato memuat pengertian tentang somasi, yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan".

"Pasal 1239 KUHPerdato"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda



penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

10. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak memenuhi prestasinya, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat memohonkan untuk proses pembuatan Akta Jual Beli dan proses balik nama keatas nama PARA PENGGUGAT, oleh karenanya PARA PENGGUGAT sangat dirugikan karena tidak dapat memproses pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang diperlukan sebagai sarana untuk balik nama atas nama PARA PENGGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT II, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk memproses Akta Jual Beli dan memproses balik nama Sertipikat keatas nama PARA PENGGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan beban seluruh biaya proses akta jual beli dan balik nama ditanggung oleh TERGUGAT ;
11. Bahwa, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, yang mengakibatkan uang PARA TERGUGAT tertahan tanpa kepastian asset sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sehingga sangat patut jika PARA PENGGUGAT menuntut bunga moratoir 6% per tahun (berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara) selama 5 tahun (2021 – 2026) :
 - Penggugat I : $6\% \times \text{Rp } 200.000.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 60.000.000$,
 - Penggugat II : $6\% \times \text{Rp } 179.000.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 53.700.000$;
12. Bahwa beban pikiran dan waktu PARA PENGGUGAT selama 5 tahun dinilai secara patut sebesar Rp 200.000.000;
13. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
14. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatorbeslag) dan sita persamaan terhadap harta TERGUGAT yaitu:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sda



- Tanah dan Bangunan sebagai Kantor TERGUGAT, di Jl. Kahuripan Raya, Komplek Ruko The Gardin No. 32, Ds. Sumput, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
 - Tanah dan Bangunan beralamat di Jl. Hasanudin II/215 A, Rt 03 Rw 01, Kel. Celep, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
 - Tanah dan Bangunan beralamat di Jl. Abdul Ghoni, Sidopurno, Rt 13 Rw 03, Sidokepong, Buduran, Kab. Sidoarjo
 - Rekening Bank BCA No : 1023808777 atas nama PT. Permata Rafif Jaya
 - Rekening Bank BRI No : 0086-01-003105-30—8 atas nama PT. Permata Rafif Jaya.
15. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga PARA PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
16. Bahwa, semestinya TURUT TERGUGAT I sebagai Notaris/PPAT juga memberikan pendapat hukumnya kepada TERGUGAT agar tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya, akan tetapi malah menguntungkan dirinya sendiri dalam pembuatan akta, tanpa melihat PARA PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beriktikad baik yang seharusnya dilindungi untuk diberikan hak-haknya sesuai yang telah disepakati. Oleh karena tidak ada kepastian hukum yang didapat PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Wanprestasi ini guna memohon agar Yang Mulia kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
 3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 08, Tanggal 04-12-2021 dan Akta Perjanjian Pembelian Rumah Nomor : 16, Tanggal 10-05-2021 yang kesemuanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek jual beli Perumahan Omah Kweni yang terletak di Area Sawah/Kebun, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pembeli Yang Beriktikad Baik ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda



5. Menyatakan memberikan hak kepada PARA PENGGUGAT untuk mengurus proses Akta Jual Beli dan memproses balik nama Sertipikat keatas nama PARA PENGGUGAT dengan beban seluruh biaya proses Akta Jual beli dan balik nama ditanggung oleh TERGUGAT ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengurus proses balik nama Sertipikat keatas nama PARA PENGGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan beban seluruh biaya proses Akta Jual beli dan balik nama ditanggung oleh TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil bunga moratoir 6% per tahun (berdasarkan Pasal 1250 KUHPdata) selama 5 tahun :
 - Penggugat I : $6\% \times \text{Rp } 200.000.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 60.000.000$,
 - Penggugat II : $6\% \times \text{Rp } 179.000.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 53.700.000$;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 200.000.000,- secara tunai dan sekaligus dengan diperhitungkan bunga sebesar 2% sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
- 10.Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 11.Menyatakan sah dan berharga terhadap sita sebagaimana dimohonkan dalam Posita No. 14 ;
- 12.Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
- 13.Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas Putusan ini ;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2026, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara **Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sda.** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, kami kuasa hukum dan para *principal* Penggugat membutuhkan waktu untuk memastikan kembali alamat pasti dari Tergugat dan Turut Tergugat I. Serta kami mendapat instruksi/permintaan dari *principal* Penggugat/pemberi kuasa kami sebagai Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata **Nomor: 46/Pdt.G/2026/PN.Sda;**
2. Bahwa, mengingat dalam surat kuasa kami sebagai Penggugat yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memberikan kewenangan kepada kami sebagai penerima kuasa untuk dapat mengambil segala tindakan yang penting dalam hal ini mengajukan pencabutan gugatan, maka permohonan pencabutan gugatan ini kami ajukan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

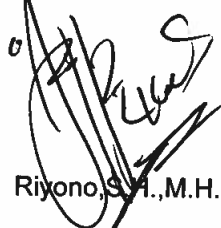
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **46/Pdt.G/2026/PN Sda.** dari Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor **46/Pdt.G/2026/PN Sda.** dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.071.000,00 (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2026/PN Sda**



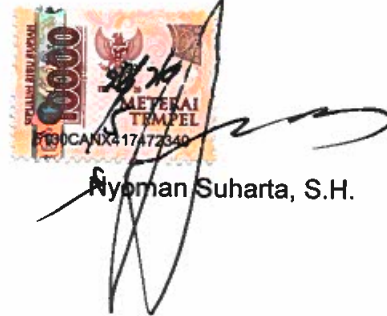
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 oleh kami, Nyoman Suharta, S.H., sebagai Hakim Ketua Riyono,S.H.,M.H. dan Doddy Hendrasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wenny Rosalina Anas, S.Sos,S.Pd,S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

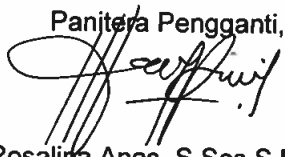

Riyono, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H

Hakim Ketua,


Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,


Wenny Rosalina Anas, S.Sos,S.Pd,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 881.000,00
4. PNBP.....	Rp 40.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp.1.071.000,00

(Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)